

범죄수익환수 업무 처리 지침

제정 대검 예규 제552호, 2010. 9. 2.

개정 대검 예규 제641호, 2013. 3. 21.

개정 대검 예규 제721호, 2014. 4. 1.

개정 대검 예규 제768호, 2015. 1. 29.

개정 대검 예규 제1197호, 2021. 4. 29.

개정 대검 예규 제1420호, 2024. 5. 20.

개정 공소청 예규 제127호, 2026. 10. 2.

제1조(목적) 이 지침은 범죄수익환수 대상 사건의 업무 처리 절차를 규정함으로써 효율적이고 체계적인 범죄수익환수 업무를 수행하고 범죄 유발 동기의 근원적 차단과 범죄수익 박탈을 통한 처벌의 실효성을 확보함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "범죄수익"이란 다음 각 목에서 규정하는 재산 또는 자금을 말한다.

가. 「범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률(이하 "범죄수익은닉규제법"이라고 한다)」 제2조제2호 내지 제4호

나. 「부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특별법(이하 "부패재산몰수법"이라고 한다)」 제2조제2호

다. 「공무원범죄에 관한 몰수 특별법(이하 "공무원범죄몰수법"이라

고 한다)」 제2조제2호 내지 제4호

라. 「불법정치자금 등의 몰수에 관한 특별법(이하 "불법정치자금법"이라고 한다)」 제2조

마. 「마약류 불법거래 방지에 관한 특별법(이하 "마약거래방지법"이라고 한다)」 제2조제3항 내지 제5항

2. "범죄수익환수 대상 사건"이란 다음 각 목의 죄에 해당하는 사건을 말한다.

가. 범죄수익은닉규제법 제2조제1호의 특정범죄

나. 부패재산몰수법 제2조제1호의 부패범죄

다. 공무원범죄몰수법 제2조제1호의 특정공무원범죄

라. 불법정치자금법 제2조제1호 각 목의 죄 (그 죄와 다른 죄가 「형법」 제40조의 관계에 있는 경우에는 그 다른 죄를 포함한다)

마. 마약거래방지법 제2조제2항의 마약류범죄

바. 제3의2호의 자금세탁범죄

3. "범죄수익환수 업무"란 범죄수익을 환수하기 위한 재산추적, 몰수·추징보전, 자금세탁범죄 사건 검토, 사실관계 확인등, 기소, 공소유지, 소송 및 관련 업무를 말한다.

3의2. "자금세탁범죄"란 다음 각 목의 죄(미수범 및 예비·음모를 포함한다)를 말한다.

가. 범죄수익은닉규제법 제3조 및 제4조의 죄

나. 마약거래방지법 제7조 및 제8조의 죄

다. 「외국환거래법」 제27조의2제1항의 죄

라. 「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제4조의 죄

3의3. "사실관계 확인등"이란 「형사소송법」 제245조의13제1항에 따른 사실관계 확인 및 같은 조 제4항에 따른 공무소에 대한 관련 내용의 조회 등을 말한다.

4. "환수전담검사"란 각 지방공소청 및 지청에서 범죄수익환수 업무를 전담하는 검사를 말한다.

5. "환수전담직원"이란 범죄수익환수반등에서 범죄수익환수 업무를 전담하는 공소청 직원을 말한다.

6. "주임검사"란 범죄수익환수 대상 사건을 처리하는 검사를 말한다.

7. 삭제

8. "범죄수익환수반등"이란 제4조제1항의 범죄수익환수반(이하 "범죄수익환수반"이라 한다), 제5조제1항에 따라 구성된 범죄수익환수팀(이하 "범죄수익환수팀"이라 한다) 및 제5조의2의 지방공소청 범죄수익환수과를 말한다.

제3조(환수전담검사) ① 각 지방공소청과 지청에 환수전담검사를 둔다.
단, 범죄수익환수부가 설치된 지방공소청은 제외한다.

② 환수전담검사는 다음 각 호의 업무를 담당한다.

1. 범죄수익환수반, 범죄수익환수팀 업무에 대한 지휘
2. 주임검사·공판검사 등의 범죄수익환수 지원 요청에 대한 결정
3. 연 1회 이상 범죄수익환수 업무에 관하여 소속 지방공소청 또는 지

청 검사·직원 등을 대상으로 하는 교육

제4조(범죄수익환수반) ① 각 지방공소청 및 지청의 공소사무과에 범죄

수익환수반을 둔다. 단, 범죄수익환수과가 설치된 지방공소청은 제외
하고, 공소사무과가 없는 지방공소청 및 지청의 경우에는 사건과에 두
되, 사무과만 있는 지청의 경우에는 사무과에 둔다.

② 범죄수익환수반은 환수전담직원으로 구성하며, 환수반장은 범죄수
익환수반이 설치된 과 소속의 형사법무사무관 이상으로 한다.

③ 범죄수익환수반은 다음 각 호와 관련된 업무를 담당한다.

1. 다음 각 목의 보전절차 업무

가. 몰수·추정보전명령 청구서 작성, 관련 기록의 조제·접수·관
리

나. 몰수·추정보전명령서 수령·보관, 보전명령의 집행·취소·실
효, 항고·재항고 등 불복절차

2. 다음 각 목의 재산추적 업무

가. 사실관계 확인등

나. 「형사소송법」 제477조제4항에 의해 준용되는 「국세징수법」
에 따른 압류, 수색 등 및 「형사소송법」 제477조제5항에 따른
추징 재판의 집행을 위하여 필요한 조치

다. 범죄수익은닉규제법 제10조의3제1항 각 호에 따른 금융거래의
내용에 대한 정보·자료 또는 과세정보의 제공 요청 등 및 같은
조제3항에 따른 압수·수색 또는 검증(다른 법률에서 준용하는

경우를 포함한다)

라. 그 밖에 관련 기관에 대한 정보·자료의 제공 요청, 사실조회

3. 범죄수익환수 업무 관련 보고

4. 범죄수익환수 정보 시스템(Information System of Criminal Proceeds Forfeiture, 이하 "ISF"라 한다)의 운용·관리

④ 제3항제2호나목의 업무의 절차에 관하여는 「벌과금 체납처분 규정」을 준용한다.

제5조(범죄수익환수팀) ① 각 지방공소청과 지청은 보다 효율적으로 범죄수익환수 업무를 처리하기 위하여, 각 청 사정에 따라 범죄수익환수반을 확대하여 범죄수익환수팀을 구성할 수 있다. 단, 범죄수익환수과가 설치된 지방공소청은 제외한다.

② 범죄수익환수팀은 환수전담검사가 소속된 부의 부장검사를 팀장으로 하고, 환수전담검사, 다음 각 호의 업무를 분담하는 환수전담직원 (환수전담직원의 업무 분담은 조정 가능) 등으로 구성·운영할 수 있다.

1. 보전조치 : 재산조회, 몰수·추징보전 청구, 보전명령 집행 등 보전조치 관련 업무
2. 재산추적 : 범죄수익환수 대상 사건의 판결 확정 확인, 제3자 명의 재산에 대한 몰수·추징 종료 여부 확인, 재산추적 등 관련 업무
3. 소송 : 제3자 명의 재산에 대한 몰수·추징을 위한 민사소송(채권자대위소송, 사해행위취소소송, 가압류·가처분 등) 제기, 기타 범죄수

익환수를 위한 소송 관련 업무

③ 범죄수익환수팀은 다음 각 호와 관련된 업무를 담당한다

1. 제4조 제3항 각 호에 따라 범죄수익환수반이 담당하는 업무

2. 자금세탁범죄에 대한 사건 검토, 사실관계 확인등, 기소, 공소유지
관련 업무

3. 민사소송 · 보전처분(가압류 · 가처분 포함) 제기, 준비서면 · 답변서
작성 · 제출, 소송에 관한 항고 · 항소 · 상고 제기, 관할 광역공소청
· 공소청 · 법무부 승인절차 진행, 법정출석 등 소송수행 업무

제5조의2(지방공소청 범죄수익환수과) 지방공소청 범죄수익환수과는
제5조제3항제1호 및 제3호의 업무 및 이와 관련된 업무를 담당한다.

제6조(일선청의 범죄수익환수 지원 절차) ① 주임검사는 환수전담검사
또는 환수반장을 통해 범죄수익환수반등에 보전절차, 재산추적 업무
에 대한 지원을 요청할 수 있다.

② 제1항의 경우, 주임검사는 ISF에 지원을 요청하는 사건정보를 입력
하여 ‘범죄수익환수 지원 요청서[붙임1]’를 작성한 후, 이를 범죄수익
환수반등에 송부한다.

③ 제2항의 경우, 주임검사는 보안을 유지하는 범위 내에서 공소장 ·
의견서 등 범죄사실 요지가 기재된 자료, 피의자신문조서 · 진술조서
· 수사보고서 · 등기부 · 계약서 · 금융거래 내역 등 재산추적을 위한
단서가 기재된 자료를 함께 송부하거나 ISF에 관련 컴퓨터 파일을 업
로드(upload)해야 한다.

④ 지원이 종료된 경우, 범죄수익환수반등은 ISF에 지원 결과를 입력하여 ‘범죄수익환수 지원 결과보고서[붙임2]’를 작성한 후, 이를 주임 검사에게 송부한다.

제7조(공소청의 범죄수익환수 지원 절차) ① 주임검사는 범죄수익환수 대상 사건의 규모·성격에 따라 공소청 범죄수익환수과에 재산추적, 자금세탁범죄 사건 처리 등에 대한 지원(이하 "범죄수익환수 지원"이라고 한다)을 요청할 수 있다.

② 범죄수익환수 지원 요청은 다음 각 호의 절차에 의한다.

1. 주임검사는 ‘범죄수익환수 지원 요청서[붙임3]’를 작성하여 공소청 범죄수익환수과에 공문으로 송부한다.
2. 신속한 지원을 위하여, 주임검사는 ‘범죄수익환수 지원 요청서’ 송부 전에 공소청 범죄수익환수과장 또는 그로부터 위임을 받은 공소청 범죄수익환수과 직원(이하 이 조에서 "범죄수익환수과장등"이라고 한다)과 협의할 수 있다.
3. 보안을 요하거나 긴급한 사안의 경우에는, 주임검사는 범죄수익환수과장등에게 유선, 메신저 등 방법으로 지원을 요청할 수 있고, 지원이 결정된 직후 지체 없이 제1호의 절차를 이행하여야 한다.

③ 범죄수익환수 지원 결정은 다음 각 호의 절차에 의한다.

1. 범죄수익환수과장등은 지원 요청이 접수되면 이를 검토하여 지원 여부를 결정한다.
2. 지원기간은 2주일 이내를 원칙으로 한다. 단, 계속 지원이 필요한

경우, 주임검사는 ‘범죄수익환수 지원 연장요청서[붙임3]’에 필요성을 소명하여 회당 1주일 범위 내에서 지원 연장을 공문으로 요청할 수 있다.

3. 지원기간은 최초 지원 개시일로부터 8주를 초과할 수 없다.

4. 범죄수익환수 지원을 담당하는 공소청 범죄수익환수과 직원(이하 "지원 담당 직원"이라고 한다)은 위 지원 업무 외 다른 업무를 처리할 수 없다.

5. 범죄수익환수과장등은 지원 담당 직원이 지원 업무 외 다른 업무를 담당하거나 지원이 더 이상 필요하지 않다고 판단되는 경우, 지원을 중단할 수 있다.

④ 범죄수익환수 지원 실시는 다음 각 호의 절차에 의한다.

1. 지원이 결정되면, 범죄수익환수과장등은 즉시 지원을 요청한 주임 검사에게 지원 담당 직원, 기간 등을 문서, 유선 등의 방법으로 통보한다.

2. 구체적인 지원 방법은 범죄수익환수과장등이 주임검사와 협의하여 결정할 수 있다.

3. 주임검사는 지원 담당 직원이 업무를 원활하게 수행하기 위한 필요한 조치를 취해야 한다.

4. 지원 담당 직원은 지원 업무를 성실히 수행하여야 하며, 직무상 알게 된 비밀을 엄수하여야 한다.

⑤ 범죄수익환수 지원이 종료된 경우, 지원 담당 직원은 ‘범죄수익환

수 지원 결과보고서[붙임4]’를 작성하여 공소청 범죄수익환수과장에게 보고하되, 결과보고서를 작성함에 있어서는 직무상 기밀이 누설되지 않도록 각별히 유의한다.

- 제8조(보전명령 관련 조치)** ① 검사가 몰수·추징보전명령을 청구하여 법원으로부터 보전명령을 받은 경우, 범죄수익환수반등은 보전명령서 1부는 보관하고 사본 2부에는 ‘범죄수익환수 대상 사건 부전지[붙임5]’를 각각 부착한 후 주임검사에게 송부한다.
- ② 사법경찰관이 범죄수익환수 대상 사건을 송치하기 전에 보전명령을 신청하고 법원으로부터 보전명령도 받은 경우, 범죄수익환수반등은 보전명령서 1부는 보관하고, 사본 1부는 사법경찰관에게 송부하며, 위 사건이 송치되는 즉시 사본 2부에는 ‘범죄수익환수 대상 사건 부전지[붙임5]’를 각각 부착한 후 주임검사에게 송부한다.
- ③ 주임검사는 공소제기 시에 제1, 2항과 같이 송부받은 보전명령서 사본 중 1부는 수사기록에, 나머지 1부는 공판카드에 각각 편철한다 (범죄수익환수 대상 사건에 대해 이송·기소중지·참고인중지·불기소 결정 등을 하는 경우에는 보전명령서 사본 2부를 수사기록에 편철해 두어 추후 사건 처리시 활용하도록 한다).
- ④ 주임검사가 공소제기 이후에 제1, 2항과 같이 보전명령서 사본 2부를 송부받은 경우에는 이를 공판검사에게 인계하고, 공판검사는 보전명령서 사본 중 1부는 수사기록에, 나머지 1부는 공판카드에 각각 편철한다.

⑤ 주임검사·공판검사는 보전명령서 사본이 편철되어 있는 사건에 대해서는, 몰수·추징 구형·선고가 누락되지 않는지 확인한다.

⑥ 범죄수익환수 대상 사건이 이송된 이후 법원으로부터 보전명령을 받은 경우, 범죄수익환수반등은 보전명령서 1부는 보관하고 사본 2부에는 ‘범죄수익환수 대상 사건 부전지[붙임5]’를 각각 부착한 후 사건을 이송받은 청의 주임검사에게 송부하고, 그 주임검사는 제3항과 같이 조치를 취한다.

⑦ 법원이 보전명령 청구에 대해 기각한 경우, 범죄수익환수반등은 청구서 표지 우측 상단에 ‘(재)항고 지휘[붙임6]’ 고무인을 날인하여 주임검사의 지휘를 받아야 한다.

제9조(범죄수익환수 대상 사건의 처리) ① 주임검사는 범죄수익환수 대상 사건 처리시 수사결정시스템에서 환수 ‘가’·‘부’ 결정, ‘부’ 결정사유를 입력하고, 범죄수익환수 수사 필요성과 그 실익을 판단하여 다음 각 호와 같이 처리한다.

1. 범죄수익환수가 필요하다고 판단하는 경우, 은닉재산을 추적하여 보전명령 등 범죄수익환수에 필요한 조치를 하고, 범죄수익을 은닉·가장·수수한 자에 대하여는 「형사소송법」 제197조의2제1항 또는 같은 법 제245조의9제1항에 따라 자금세탁범죄 등으로 사법경찰관 또는 관할 수사기관에 보완수사요구 또는 수사 요청
2. 범죄수익환수가 불필요하다고 판단하는 경우 다음 각 목의 구분에 따른 사유를 입력

가. 사건 검토 결과 및 범죄사실 등이 범죄수익환수 대상 사건이 아닌 경우 : "환수 대상 사건 아님"

나. 가목에 해당하지 않으나 범죄수익이 없거나 심히 경미한 경우, 범죄수익은닉규제법 제8조제3항의 범죄피해재산에 해당하는 경우, 범죄수익 특징이 불가능한 경우 등 범죄수익환수 수사의 실익이 없다고 판단되는 경우 : "환수 수사 실익 없음"

다. 가·나목에 해당하지 않으나 환수재산이 없거나 환수재산을 찾을 수 없는 경우 : "환수재산 없음"

라. 기타 사유가 있는 경우 : "기타 사유"

② 주임검사가 제1항의 조치를 한 경우, 공판카드의 구형 관련 특기사항란에 그 취지를 구체적으로 기재하되, 피고인이 범죄수익의 특징을 어렵게 하거나 재산관계를 불분명하게 하는 등의 사유로 범죄수익을 환수할 수 없게 한 경우에는 그 정상을 구형에 반영할 수 있다.

제10조(제3자 명의 재산등에 대한 몰수·추징판결 선포를 위한 절차)

① 주임검사는 공소를 제기할 때에 ㉠ 제3자 명의의 차명재산, ㉡ 제3자가 범죄 후 그 정황을 알면서 취득한 재산, ㉢ 제3자에게 무상 또는 현저한 저가로 귀속된 재산, ㉣ 제3자가 지상권·저당권 또는 그 밖의 권리를 가진 재산 등(이하 "제3자 명의 재산등"이라 한다)에 대하여 몰수·추징의 선포가 필요한지 확인한다.

② 주임검사는 제3자 명의 재산등에 대하여 몰수·추징의 선포가 필요한 경우(몰수·추징보전명령의 유무를 불문한다) 마약거래방지법

제23조제1항(다른 법률에서 준용하는 경우를 포함한다), 공무원범죄물수법 제13조제1항 및 불법정치자금법 제12조제1항에 따라 제3자에게 형사사건 절차에 참가신청을 할 수 있다는 취지 등을 고지하여야 한다.

③ 제2항의 고지는 ‘제3자 참가신청 고지서[붙임7]’ 서식에 의한다.

④ 제3자의 소재를 알 수 없거나 그 밖의 사유로 제2항의 고지를 할 수 없을 때에는 주임검사는 마약거래방지법 제23조제2항(다른 법률에서 준용하는 경우를 포함한다), 공무원범죄물수법 제13조제2항 및 불법정치자금법 제12조제2항에 따라 해당 규정이 정하는 사항을 관보 또는 일간신문에 신고 주임검사가 소속된 지방공소청 또는 지청 게시판에 14일간 게시하여 공고하여야 한다.

⑤ 주임검사가 제2항의 고지 또는 제4항의 공고를 한 경우에는 마약거래방지법 제23조제3항(다른 법률에서 준용하는 경우를 포함한다), 공무원범죄물수법 제13조제3항 및 불법정치자금법 제12조제3항에 따라 그 사실을 증명하는 서면을 법원에 제출해야 한다.

⑥ 제5항의 서면 제출은 ‘제3자 참가신청 고지·공고 증명서[붙임8]’ 서식에 의하고, ‘제3자 참가신청 고지서[붙임7]’ 사본, 우편물 배달증명서류 등을 첨부한다. 이 경우 주임검사는 법원에 제출되는 위 각 서류 2부를 사본하여, 1부는 수사기록, 1부는 공판카드에 각각 편철한다.

⑦ 제3자 명의 재산등에 대한 몰수보전 후 공소를 제기한 경우, 주임검사는 마약거래방지법 제34조제5항(다른 법률에서 준용하는 경우를

포함한다), 공무원범죄몰수법 제24조제5항 및 불법정치자금법 제23조 제5항에 따라 그 요지를 몰수보전명령을 받은 받은 자(피고인은 제외한다)에게 「공소청사건사무규칙」 별지 제342호서식의 몰수·부대보전 공소제기 통지에 의하여 통지해야 한다. 다만 그 사람의 소재가 분명하지 아니하거나 그 밖의 이유로 통지할 수 없을 때에는 같은 규칙 별지 제343호서식의 몰수부대·보전 공소제기 공고에 의하여 공고해야 한다.

⑧ 삭제

제10조의2(선행 압류채권자가 있는 재산에 대한 몰수판결 선포를 위한

절차) ① 주임검사는 공소를 제기할 때에 몰수보전명령 또는 부대보전명령 이전에 강제경매 개시 결정 또는 강제집행에 의한 압류가 있었던 재산(이하 "선행 압류 재산"이라 한다)에 대한 몰수·추징의 선포가 필요한지 확인한다.

② 선행 압류 재산에 대한 마약거래방지법 제47조제3항 및 제4항(다른 법률에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 몰수·추징 절차 및 압류채권자(피고인인 압류채권자는 제외한다)의 해당 형사사건 절차의 참가 등에 대하여는 제10조제2항 내지 제6항을 준용한다.

제11조(사법경찰관의 몰수·추정보전명령 신청에 대한 처리) ① 사법

경찰관의 몰수·추정보전명령 신청 사건이 접수되면, 범죄수익환수반등은 위 사건을 ISF에 입력하고 신청서·사건기록을 환수전담검사 또는 각 청에서 해당 업무를 담당하는 검사(이하 "환수전담검사등"이라

고 한다)에게 송부한다.

② 환수전담검사등은 보전명령을 청구하는 경우에는 「공소청사건사무규칙」 별지 제339호 서식(몰수보전 신청) 또는 제347호 서식(추정보전 신청), 기각하는 경우에는 같은 규칙 별지 제340호 서식(몰수보전 신청) 또는 제348호 서식(추정보전 신청), 추정보전과 관련한 신청, 보완·수정, 취소 등을 요구하는 경우에는 같은 규칙 별지 제352호 서식에 각각 따른다(ISF에서 생성되는 서식 활용 가능).

③ 범죄수익환수반등이 보전명령서를 받은 시점이 사법경찰관의 범죄수익환수 대상 사건 송치 전이면, 범죄수익환수반등은 제8조제2항의 조치를 취하고, 보전명령서를 받은 시점이 사법경찰관의 범죄수익환수 대상 사건 송치 후이면, 범죄수익환수반등은 제8조제1항의 조치를 취한다.

제12조 삭제

제13조(공판검사의 조치) ① 공판검사는 몰수·추정보전명령이 있었던 사건에 대해 몰수·추징의 구형·선고, 제10조 및 제10조의2의 절차가 누락되지 않도록 확인한다.

② 공판검사는 공소제기 이후 몰수·추정보전명령의 필요성을 발견한 경우 제9조제1항제1호, 제10조 및 제10조의2의 조치를 하거나 주임검사에게 통보하여 위 조치를 하도록 하고, 범죄수익환수반등에 제4조제3항의 보전절차 업무·재산추적 업무에 관한 지원을 요청할 수 있다.

③ 공판검사는 제3자 명의 재산등 또는 선행 압류 재산에 대해 몰수·

추징판결을 선고받기 위해 필요한 경우 제10조 및 제10조의2에 따른 조치를 한다.

제14조(범죄수익환수반등의 ISF 활용) ① 범죄수익환수반등은 ISF를 통해 다음 각 호의 업무를 처리한다.

1. 범죄수익환수 지원 요청, 접수 및 조사결과 입력 등 지원 업무
2. 사법경찰관 보전신청 접수, 보전명령 청구·집행·취소·집행취소·실효, 항고·재항고 제기, 보전명령서·항고이유서 등록 등 「공소청사건사무규칙」 제7편 마약류범죄관련 보전절차 등 제2장 내지 제5장 관련 업무
3. 범죄수익환수 업무 관련 질의 및 응답
4. 범죄수익환수 우수사례 등록
5. 기타 범죄수익환수 업무와 관련 사항

② 범죄수익환수반등은 매월 1회 ISF 환수사건부에서 주임검사의 환수 ‘가’ 결정 사건에 대한 보전조치 여부를 확인하고, 미보전 사건을 주임검사에게 통보하며, 통보사항은 ‘환수사건부 점검 대장[붙임9]’에 기재하여 관리한다.

③ 범죄수익환수반등은 ISF에 다음 각 호의 사항을 확인하여 즉시 입력하고, 매월 15일까지 그 전월(前月)에 입력할 사항이 발생하였음에도 누락된 내역은 없는지 점검·보완한다.

1. 사법경찰관 보전명령 신청 사건의 송치 여부와 송치된 경우 형제번호

2. 「공소청사건사무규칙」 제268조, 제275조, 제277조 및 제282조에 따라 「공소청사건사무의 서식에 관한 지침」 별지 제137호의 몰수 보전부 및 같은 지침 별지 제138호의 추정보전부에 기록할 사항[범죄수익환수대상 사건의 법원사건번호·선고내용·확정일자, 몰수·추징 보전명령의 실효·취소(범죄수익환수 대상 사건의 판결 확정 전 취소에 한정한다) 등을 말한다]

④ 압수·영치·추징 사무 담당자는 본집행 관련 업무처리를 위해, ISF를 통해 몰수·추정보전부를 확인한 후, 업무를 처리할 수 있다. 이 경우 각 청 시스템관리 부서에서 ISF 접속권한을 부여할 수 있다.

제15조(보전명령 집행 후 범죄수익환수 대상 사건 확정 전까지 업무 처

리) ① 법원으로부터 보전명령을 받은 경우, 범죄수익환수반등은 검사의 지휘에 따라 보전명령을 집행하고 「공소청사건사무규칙」 제268조, 제275조, 제277조 및 제282조에 따라 ISF 몰수·추정보전부를 작성·기록하여야 하고, 특히 아래 제2항 내지 제6항의 경우에는 관련 사항을 기록하여야 한다.

② 보전명령 집행 후 범죄수익환수 대상 사건이 확정되기 전에, 몰수 보전된 재산에 대한 경매가 진행되거나 그 재산이 멸실·소멸되는 등의 사정으로 몰수집행불능결정 또는 몰수물처분불능결정이 예상되는 경우, 범죄수익환수반등은 즉시 환수전담검사등에게 보고하고, 환수전담검사등은 주임검사와 협의하여 다음 각 호의 조치 등 적절한 조치를 하여야 한다.

1. 종전 몰수보전·몰수구형에 갈음하는 새로운 추정보전·추징구형
2. 「공소청사건사무규칙」 제283조제1항에 따른 강제집행정지 청구
[압류채권이 가장된 경우 등 마약거래방지법 제48조제1항(다른 법률에서 준용하는 경우를 포함한다), 공무원범죄몰수법 제38조제1항, 불법정치자금법 제37조제1항에 해당하는 경우에 한한다]

③ 다음 각 호의 경우에, 범죄수익환수반등은 즉시 환수전담검사등에 게 보고하고, 환수전담검사등은 「공소청사건사무규칙」 제284조에 따라 ‘몰수·부대보전에 관한 통지서[붙임10]’ 서식에 의하여 집행법원(동산의 경우에는 집행관을 말한다)에 그 사실을 통지하여야 한다.

1. 몰수보전된 재산에 대하여 강제경매개시결정 또는 강제집행에 의하여 압류가 된 후, 몰수의 재판이 확정되거나 몰수보전이 효력을 상실한 때
2. 강제경매개시결정 또는 강제집행에 의하여 압류가 된 재산에 대하여 몰수보전명령이 발하여진 때
3. 강제경매개시결정 또는 강제집행에 의하여 압류가 된 재산에 대하여 몰수보전명령이 발하여진 후, 몰수의 재판이 확정된 때 또는 몰수보전이 효력을 상실한 때
4. 담보권 실행 등을 위한 경매개시결정, 가압류, 부대보전에 관하여 제1호 내지 제3호의 경우와 같은 상황이 발생한 때

④ 보전명령 집행 후 범죄수익환수 대상 사건이 확정되기 전에, 추정보전된 재산에 대한 경매절차 관련 통지를 받은 경우, 범죄수익환수반

등은 즉시 환수전담검사등에게 보고하고 배당절차에 참가하는 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

⑤ 제3자 명의의 재산에 대한 몰수·추징보전명령이 있었음에도 불구하고, 범죄수익환수 대상 사건 판결문에 ‘제3자 명의의 재산에 대하여 몰수·추징한다’는 선고가 없이 확정된 경우, 범죄수익환수반등은 즉시 환수전담검사등에게 위 내용을 보고하고, 환수전담검사등은 사안을 검토하여 다음 각 호의 조치 등 적절한 조치를 하여야 한다.

1. 피고인에 대한 몰수·추징을 위한 민사소송·보전처분 제기

2. 보전명령이 실효된 경우의 조치 [마약거래방지법 제44조(다른 법률에서 준용하는 경우를 포함한다), 공무원범죄몰수법 제34조 또는 불법정치자금법 제33조에서 규정하는 조치를 말한다]

⑥ 압수·영치·추징 사무 담당자는 ISF 몰수·추징보전부를 확인하여 몰수·추징보전된 재산에 대한 집행을 완료한 경우(제4항에 따라 배당금을 수령한 경우를 포함한다), 「공소청사건사무규칙」 제275조 및 제283조에 따라 ISF 몰수·추징보전부에 집행금액 등을 입력한다.

⑦ 보전명령 후 범죄수익환수 대상 사건이 이송된 경우에는, 이송되기 이전 청의 범죄수익환수반등과 압수·영치·추징 사무 담당자가 제1항 내지 제6항을 준용하여 업무를 처리하고 ISF 몰수·추징보전부를 작성·기록한다.

제16조(범죄수익환수 전문직원) ① 공소청 범죄수익환수과장은 범죄수익환수 업무의 전문성 제고를 위해 다음 각 호에 해당하는 공소청 직

원을 ‘범죄수익환수 전문직원’으로 육성·관리한다.

1. 공소청의 심사에 따라 범죄수익환수 분야에서 전문성을 인증받은 직원
 2. 「공무원임용령」 제43조의3제3항에 따라 지정된 범죄수익환수 분야 전문직위 전문관
 3. 범죄수익환수 직무 경력이 3년 이상이고, 현재 수행 중이거나 최근 2년 이내까지 수행한 자
 4. 제1호 내지 제3호에 준하는 수준으로 범죄수익환수 업무에 전문성이 있는 공소청 직원으로 공소청 범죄수익환수과장이 지정한 자
- ② 공소청 범죄수익환수과장은 범죄수익환수 전문직원을 육성하기 위해 매년 범죄수익환수 업무에 대한 교육계획을 수립하고 교육을 실시한다.
- ③ 공소청 범죄수익환수과장은 범죄수익환수 전문직원에 대해서는, 공소청 범죄수익환수과에 근무를 희망할 경우 우선적으로 고려할 수 있고, 외부기관 등에 파견하여 교육받게 하는 등의 방법으로 전문화를 지원할 수 있다.
- ④ 제1항의 범죄수익환수 전문직원에 대하여는 전문성 유지를 위해 순환보직 등 일반적 인사원칙에서 예외를 인정할 수 있다.

제17조(보고) ① 인사이동 등으로 환수전담검사 또는 범죄수익환수반 등의 변경이 있는 경우, 범죄수익환수반등은 지체 없이 그 변경사항을 ‘환수전담검사 및 범죄수익환수반(환수전담직원) 등 현황[붙임11]’에

따라 공소청 범죄수익환수과에 보고한다.

② 각 지방공소청 또는 지청은 제3조제2항제3호의 교육결과를 공소청 범죄수익환수과에 보고한다.

제18조(점검) ① 공소청 범죄수익환수과장은 매 반기별로 각 지방공소청 · 지청의 범죄수익환수 실적, 범죄수익환수반등의 운영실태 등을 점검하여 검찰총장에게 보고하고, 매월 범죄수익환수 실적을 각 지방공소청 · 지청에 통보한다.

② 공소청 범죄수익환수과장은 각 지방공소청 · 지청의 범죄수익환수 실적이 부진하거나 범죄수익환수반등의 운영실태가 부적정한 것으로 판단하는 경우, 수시 현장 점검할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 점검결과에 대하여 해당 지방공소청 · 지청은 범죄수익환수 업무 개선방안을 공소청 범죄수익환수과에 보고한다.

제19조(기록의 보관) ① 범죄수익환수반등은 법원의 ‘초기’ 사건번호의 연도별로 보전명령 기록을 보관하되, 보관의 방식은 전산관리 · 장부 기록 등 각 지방공소청 · 지청의 사정에 따라 정한다.

② 범죄수익환수 대상 사건이 확정된 경우, 범죄수익환수반등은 「공소청보존사무규칙」 제7조제1항에 따라 보전명령 기록을 범죄수익환수 대상 사건기록에 합철할 수 있도록 기록보존 담당 직원에게 인계한다.

제20조(세부지침과의 관계) 각 지방공소청 · 지청은 청 사정에 따라 이 지침을 시행하기 위한 세부지침을 수립 · 시행할 수 있다.

제21조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2026. 10. 2. 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 10. 1.을 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

① 이 지침은 2013. 3. 21.부터 시행한다.

부 칙

① 이 지침은 2014. 4. 1.부터 시행한다.

부 칙

① 이 지침은 2015. 1. 29.부터 시행한다.

부 칙 <2021. 4. 29.>

제1조【시행일】 이 지침은 2021. 4. 29.부터 시행한다.

제2조【세부지침과의 관계】 각 지방검찰청·지청은 청 사정에 따라 이 지침을 시행하기 위한 세부지침을 수립·시행할 수 있다.

제3조【재검토기한】 『훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정』에 따라 이 예규에 대하여 2021. 4. 1. 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 3. 31.을 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <2024. 5. 20.>

이 지침은 2024. 5. 20.부터 시행한다.

부 칙 <2026. 10. 02.>

이 지침은 2026. 10. 2.부터 시행한다.

[붙임1]

(일선 청 범죄수익환수반 등 사용 서식)



범죄수익환수 지원 요청서

☐ 지원요청 내용

접 수	번 호		일 자		구 분	
요 청 자	소 속		이 름		주 임 검 사	
요청사건	사 건 번 호		죄 명		피의자	
지원내용						

☐ 사건 검토 중 확인재산

피의자 홍길동 (000000-00000000)

구분	상세내역
부동산	
전세권	
자동차/중기	
채권/주식	
기타	

☐ 지원여부 결정

결정일자		결 재 자 의 건	
결재정보	접수	환수반장	전담검사

[붙임2]

(일선 청 범죄수익환수반 등 사용 서식)



범죄수익환수 지원 결과보고서

주임검사

구 분	내 용																																																															
지원 기간	2000. 00. 00. ~ 2000. 00. 00.																																																															
지원 사건	2000 형제 00000호 죄 명																																																															
조사 항목	부동산, 전세권, 자동차/중기, 예금채권, 기타 채권/주식																																																															
조사 결과 및 조치 사항	☐ 피의자 000 [추정보전액 0,000,000원] 단위 : 원 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">연 번</th><th colspan="2">보전대상물</th><th colspan="3">재산가액 (원)</th><th colspan="2">차명여부</th></tr> <tr> <th>구분</th><th>종류</th><th>평가액</th><th>선순위 채권 등</th><th>실제가액</th><th>실명</th><th>차명 [명의자]</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>채권</td><td>예금</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="3">합계</td><td colspan="3">-</td><td> </td><td> </td></tr> <tr style="background-color: #f2e1f2;"> <td colspan="3">인정금액*</td><td colspan="3">-</td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	연 번	보전대상물		재산가액 (원)			차명여부		구분	종류	평가액	선순위 채권 등	실제가액	실명	차명 [명의자]	1	채권	예금	-	-	-	0																										합계			-					인정금액*			-				
연 번	보전대상물		재산가액 (원)			차명여부																																																										
	구분	종류	평가액	선순위 채권 등	실제가액	실명	차명 [명의자]																																																									
1	채권	예금	-	-	-	0																																																										
합계			-																																																													
인정금액*			-																																																													
기타 (차명재산 추적경과 및 공동직업자 관련 사항 등)																																																																

구 분	내 용							
첨부 자료								
지 원 자	00지방공소청		검사		000			
	00지방공소청		형사법무서기		000			
보 고 자	작성 일자		소속	00지방공소청	직급	형사법무 서기	성명	000

[붙임3]

(공소청 범죄수익환수와 사용 서식)

	범죄수익환수 <u>지원</u> (연장)요청
---	--------------------------------

요청일자						
요 청 자	소속		부서		성명	
요청내용	(상세 기재 요망)					
지원인원						
지원요청 기 간						

(최초 지원 요청은 2주일, 연장 요청은 1주일을 초과할 수 없음)

[붙임4]

(공소청 범죄수익환수와 사용 서식)



범죄수익환수 지원 결과보고

① 지원 개요

○ 지원 부서

- ○○지방공소청 ○○부 (○○○검사실)

○ 지원 사건 요지

- 202○ 형제 ○○○○호, 피의자 ○○○
-

○ 지원 직원 등

직 급	성 명	지원 기간
<u>형사법무</u> <u>주사</u>	홍길동	201 . . . ~ . . (총 ○○ 일간)

② 지원 내용

- 지원내용은 간결하게 작성(개괄식)
- 피의자, 참고인, 대상 법인은 모두 익명(000)으로 작성(단, 열람제한 문서로 작성시 실명 사용 가능)
- 금융거래 추적 및 사실조회(재산조사) 등으로 밝혀낸 범죄수익 사용처, 차명(은닉)재산, 보전명령 집행내역 등을 가능한 정확하게 작성
- 환수 지원 중 새로이 습득한 재산추적기법과 특이한 사례는 상세히 작성

[붙임5]

범죄수익환수 대상 사건 부전지

1. 바탕색상 : 노랑
2. 글씨색상 : 검정
3. 부전지 크기 : 구속만기부전지 크기와 동일

몰수·추징 보전명령입니다. 다음 조치 부탁드립니다.	
피의자	
죄명	
기소 단계	○ 구형시, 몰수·추징 구형 ○ 피고인 外 명의 재산에 몰수·추징보전한 경우, 제3자 참가신청 고지 & 제3자 통지 要否 검토 ○ 보전명령 1부는 수사기록에, 1부는 공판카드에 편철
공판	○ 구형시, 몰수·추징 구형 ○ 제3자 참가신청 고지 & 제3자 통지 要否 검토
판결 확정 후	○ 제3자 명의 재산에 대한 몰수·추징 집행을 위한 민사소송 제기 要否 검토 ○ 보전명령 실효 조치 要否

※ 서식은 필요에 따라 수정 가능

[붙임6]

(재) 항 고		
가	부	↑
		세 로
		3.0cm
		↓
← 가 로 4.5 cm →		

[붙임기]

○○지방공소청

(☎ 00 - 000 - 0000)

2021. . .

수 신 : 000 귀하

제 목 : 제3자 참가신청 고지서

마약류불법거래방지에관한특례법 제23조(이를 준용하는 범죄수익은닉규제법, 제12조, 부패재산몰수법 제8조 포함), 또는 공무원범죄에관한몰수특례법 제13조, 또는 불법정치자금등의몰수에관한특례법 제12조에 따라, 귀하는 피고인 000에 대해 공소가 제기된 형사사건에 참가신청을 할 수 있으므로 아래와 같은 내용을 고지합니다.

피고인의 성명	000
형사사건이 계속 중인 법원	00지방법원 형사 제0단독
피고인에 대한 형사사건명 (사건번호)	2000고단00000 부패방지및국민권익위원회의설치와운영에 관한법률위반 등 (2000형제00000호)
몰수(추징)하여야 할 재산의 품명, 수량, 그밖에 재산을 특정할 수 있는 사항	별지 (1)과 같음
몰수(추징)의 이유가 되는 사실의 요지	별지 (2)와 같음
피고인에 대한 형사사건 절차에 참가신청을 할 수 있다는 취지	귀하는 피고인 000에 대한 형사사건에 참가신청을 할 수 있고, 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하 고는 몰수(추징)에 관하여 피고인 000과 동일한 소송 상의 권리를 가집니다.
참가신청이 가능한 기간	귀하는 본 고지서를 송달받은 날부터 14일 이내 에 피 고인에 대한 형사사건이 계속 중인 법원에 대하여 서 면으로 참가신청을 할 수 있습니다.
피고인의 공판기일	※공판기일이 정하여진 경우에 기재
참가신청 고지의 근거법령	부패재산의몰수및회복에관한특례법 제3조, 제4조, 제5 조, 제8조, 마약류불법거래방지에관한특례법 제23조
○○지방공소청 점사 ㉠	

※서식은 필요에 따라 수정 가능

[붙임8]

○○지방 공소청

(☎ 00 - 000 - 0000)

2021. . .

수신: ○○지방법원

발신: ○○지방 공소청

제목: 제3자 참가신청 고지·공고 증명서 검사: 인

귀원 2000고단00000 부패방지및국민권익위원회의설치와운영에관한법률위반 사건에 관하여, □□□에게 제3자 참가신청에 관한 고지(공고)를 하였기에, 이를 증명하는 서면을 제출합니다.

참가신청을 고지받은 제3자의 성명	□□□ (000000-00000000)
피고인의 성명	000 (000000-00000000)
피고인의 형사사건명 (사건번호)	귀원 2000고단00000 부패방지및국민권익위원회의설치와운영에관한법률위반 등 (형사 0단독)
고지 또는 공고여부	고지(), 공고()
고지서 송달일자 또는 공고일자	2000. 00. 00.
제3자 참가신청 고지·공고의 근거법령	부패재산의몰수및회복에관한특례법 제3조, 제4조, 제5조, 제8조, 마약류불법거래방지에관한특례법 제23조
첨부 : 제3자 참가신청 고지서(공고문) 사본 1부. 우편물 배달증명서류 1부. 끝.	

※서식은 필요에 따라 수정 가능

[붙임9]

환수사건부 점검 대장

청명	사건 번호	피의자	죄 명	주임 검사	수리일	환수예상 금액	처분일	처분결과	환수조치 여부	보전 여부	후속 조치			비고
											검사실 통보일자	보전조치 여부	미보전 사유	
○○공소 청	20 형제 호	○○○	마약류관리에 관한법률위반 (향정)	○○○	20		20	구약식	Y	미보전	20	미보전	검사 환수조치 오입력	
○○공소 청	20 형제 호	○○○	마약류관리에 관한법률위반 (향정)	○○○	20		20	불구속구공판	Y	보전완료	.	.	.	

[붙임10]

○○지방 <u>공소청</u> (전화번호)									
제 호 수 신 지방법원 (집행관) 제 목 몰수·부대보전에 관한 통지	발 신 지방 <u>공소청</u> 검 사 인								
아래 집행사건에 대하여 몰수의 재판이 확정되었으므로 몰수·부대보전의 효력이 상실되었으므로 몰수·부대보전명령이 발하여졌으므로 (中 택1)									
이를 통지합니다									
몰수·부대보전 사건의 표시	지방법원 년 제 호								
집행 사건의 표시	지방법원 년 제 호								
몰수 재판의 표시	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">선고일자</td> <td style="padding: 5px;">. . .</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">사건번호</td> <td style="padding: 5px;">지방법원 고단(합) 호</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">확정일자</td> <td style="padding: 5px;">. . .</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">몰수·부대보전된 재산에 대한 몰수 선고 내역</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>	선고일자	. . .	사건번호	지방법원 고단(합) 호	확정일자	. . .	몰수·부대보전된 재산에 대한 몰수 선고 내역	
선고일자	. . .								
사건번호	지방법원 고단(합) 호								
확정일자	. . .								
몰수·부대보전된 재산에 대한 몰수 선고 내역									
몰수·부대보전의 효력 상실 사유 (마약류불법거래방지에관한특례법 제43조 등이 규정하는 사유)	몰수선고가 없는 재판이 확정되었으므로 (형사소송법 제327조제2호에 따른 공소기각의 판결이 있는 경우, 그 판결이 확정된 날부터 30일 이내에 그 사건에 대하여 공소가 제기되지 아니하였으므로)								
첨부 : 형사판결 등본 1부. 몰수·부대보전명령 등본 1부.									

※서식은 필요에 따라 수정 가능

[붙임11]

환수전담검사 및 범죄수익환수반(환수전담직원) 등 현황

■ 범죄수익환수부·과가 있는 지방공소청

청 별	직 책	현소속	직 급	성 명	연락처 (<u>공소청</u> , H/P)	비고
○○지방 <u>공소청</u>	전담부장	범죄수익 환수부	검사			
	<u>환수전담검사</u>	"	검사			
	<u>환수전담직원</u>	"	6급 이하			
	"	"	"			

■ 범죄수익환수팀을 구성한 지방공소청·지청

청 별	직 책	현소속	직 급	성 명	연락처 (<u>공소청</u> , H/P)	비고
○○지방 <u>공소청</u>	<u>환수전담검사</u>		검사			
	보전조치 <u>환수전담직원</u>	<u>공소</u> <u>사무과</u>	5급 이상			
	재산추적 <u>환수전담직원</u>	집행과	6급 이하			
	송무 <u>환수전담직원</u>	공판과	"			

■ 공소사무과가 있는 지방공소청·지청

청 별	직 책	현소속	직 급	성 명	연락처 (공소청, H/P)	비고
○○지방 공소청	<u>환수전담검사</u>		검사			
	<u>환수반장</u>	<u>공소 사무과</u>	5급 이상			
	<u>환수전담직원</u>	<u>공소 사무과</u>	6급 이하			
	〃		〃			

■ 공소사무과가 없는 지방공소청·지청

청 별	직 책	현소속	직 급	성 명	연락처 (공소청, H/P)	비고
○○지방 공소청 ○○지청	<u>환수전담검사</u>		검사			
	<u>환수반장</u>	<u>사무과 (사건과)</u>	5급 이상			
	<u>환수전담직원</u>	<u>사무과 (사건과)</u>	6급 이하			
	〃		〃			